MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PETIÇÃO INICIAL AJCONST/PGR Nº 937291/2023

O **PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA**, com fundamento nos arts. 102, I, "a" e "p", 103, VI, e 129, IV, da Constituição Federal; no art. 46, parágrafo único, I, da Lei Complementar 75, de 20.5.1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); e na Lei 9.868, de 10.11.1999, vem propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

contra a Lei Complementar 833, de 15.8.2023, do Estado de Santa Catarina, que "*dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (PROCTCE/SC) e adota outras providências*".[1]

1 Acompanham a petição inicial cópia das normas impugnadas, conforme o art. 3º da Lei 9.868/1999, e peças do Procedimento Administrativo 1.33.000.002238/2023-78.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

I. OBJETO DA AÇÃO

Eis o teor do diploma sob invectiva:

> ***Lei Complementar 833/2023 de Santa Catarina***
> *Art. 1º Fica instituída a Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (PROCTCE/SC), subordinada administrativa e hierarquicamente ao Presidente e organicamente vinculada ao Gabinete da Presidência, competindo-lhe a representação judicial, assim como as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos do Tribunal de Contas, nos termos desta Lei Complementar.*
> *Art. 2º A PROCTCE/SC terá a seguinte estrutura organizacional:*
> *I – 1 (um) Procurador-Geral;*
> *II – 2 (dois) Subprocuradores-Gerais.*
> *§ 1º O cargo de provimento em comissão de Procurador-Geral será provido por livre nomeação do Presidente, dentre bacharéis em Direito inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).*
> *§ 2º Os cargos de provimento em comissão de Subprocurador-Geral serão providos, um por livre nomeação do Presidente e o outro, exclusivamente, por servidor efetivo do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas, ambos dentre bacharéis em Direito inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).*
> *§ 3º Poderão ser lotados na PROCTCE/SC servidores do quadro do Tribunal de Contas, inclusive comissionados, bem como oriundos de outros órgãos à disposição do Tribunal, inscritos na OAB, a fim de exercer funções de assessoria.*
> *Art. 3º À PROCTCE/SC, compete:*
> *I – representar o Tribunal de Contas judicialmente, adotando as medidas cabíveis à preservação dos seus interesses institucionais, prerrogativas, autonomia e independência em face dos demais Poderes, órgãos e entidades, bem como quando presentes interesses conflitantes, sem prejuízo do exercício, pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), de suas competências constitucionais e legais;*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

II – auxiliar a PGE nos processos ou procedimentos de interesse do Tribunal de Contas e fornecer informações e documentos necessários;
III – acompanhar a tramitação legislativa, bem como as decisões administrativas e judiciais que contemplem matérias de interesse do Tribunal de Contas;
IV – exercer as funções de consultoria e assessoria jurídica do Gabinete da Presidência;
V – prestar informações nos mandados de segurança impetrados contra decisões do Tribunal de Contas ou contra atos praticados pelo seu Presidente ou qualquer de seus membros ou servidores;
VI – manifestar-se, quando demandada, nos projetos de ato normativo do Tribunal de Contas, objetivando sua padronização, adequação à técnica legislativa e conformidade com o ordenamento jurídico;
VII – opinar previamente quanto ao cumprimento de decisões judiciais e, por determinação do Presidente, nos pedidos de extensão de julgados relacionados com a administração do Tribunal de Contas;
VIII – apoiar o Presidente na instauração e na condução dos inquéritos, nos termos do Regimento Interno;
IX – desempenhar outras atribuições jurídicas ou administrativas, conforme definido em ato normativo próprio, aprovado pelo Plenário do TCE/SC.
Art. 4º São atribuições do Procurador-Geral:
I – chefiar a PROCTCE/SC, superintendendo e coordenando suas atividades, orientando-lhe a atuação;
II – despachar diretamente com o Presidente;
III – opinar na abertura de processo de sindicância e indicar a instauração de processo administrativo disciplinar;
IV – requisitar, dos órgãos da Administração Pública, documentos, diligências e esclarecimentos necessários ao desempenho das funções da PROCTCE/SC;
V – avocar, motivadamente, processo ou matéria que esteja sob exame de qualquer integrante da PROCTCE/SC;

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

VI – receber as citações iniciais, intimações, notificações ou comunicações referentes a quaisquer ações ou processos ajuizados nos quais deva intervir a PROCTCE/SC;
VII – revisar os pareceres assinados pelos Subprocuradores-Gerais;
VIII – encaminhar ao Presidente, para deliberação, expedientes relativos a cumprimento ou extensão de decisão judicial; e
IX – ajuizar as ações ou adotar as medidas necessárias à defesa dos interesses e das prerrogativas do Tribunal de Contas, conforme previsto no inciso I do art. 3º desta Lei Complementar.
§ 1º Poderão ser estabelecidas, em ato normativo próprio, outras atribuições privativas do Procurador-Geral.
§ 2º Salvo nos casos de medidas urgentes e acautelatórias, o exercício da competência prevista no inciso IX depende de expressa autorização do Presidente.
Art. 5º São atribuições dos Subprocuradores-Gerais:
I – auxiliar o Procurador-Geral no exercício das atribuições de superintender e coordenar as atividades da PROCTCE/SC e de orientar a sua atuação;
II – na ausência ou impedimento do Procurador-Geral, receber as citações, intimações, notificações ou comunicações relativas a processos judiciais, nos quais deva intervir a PROCTCE/SC;
III – substituir o Procurador-Geral em seus afastamentos, impedimentos ou suspeições;
IV – exercer, por delegação do Procurador-Geral, as atribuições previstas no art. 4º desta Lei Complementar;
V – exercer outras atribuições previstas em ato normativo próprio.
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Como se demonstrará, a lei complementar impugnada afronta o art. 132 da Constituição Federal, que outorga aos Procuradores do Estado a exclusividade no exercício das funções de representação e de consultoria

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

jurídica das respectivas unidades federadas – princípio da unicidade da advocacia pública estadual.

II. UNICIDADE DA ADVOCACIA PÚBLICA ESTADUAL E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

Preceitua o art. 132 da Constituição Federal que os *"Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas"*.

Referido comando constitucional instituiu a denominada *unicidade da advocacia pública estadual,* de modo que as tarefas de representação judicial e de consultoria jurídica dos entes estaduais competem, exclusivamente, aos procuradores do estado, organizados em carreira própria.

Consequentemente, é inconstitucional a existência de cargos – de provimento efetivo ou em comissão – de assessor jurídico ou de apoio jurídico do Poder Executivo estadual, de autarquias e fundações públicas, bem como a existência de estruturas orgânicas paralelas à Procuradoria-Geral do Estado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido:

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

Ação direta de inconstitucionalidade.
2. Lei Complementar 497/2009 do Estado de Rondônia. Criação de cargo de assessor jurídico junto a Secretaria de Estado.
3. A assessoria jurídica aos órgãos do Poder Executivo deve ser prestada exclusivamente por integrantes da carreira de Procurador de Estado, como previsto no art. 132, caput*, da Constituição Federal. Precedentes.*
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do termo "Jurídica" na alínea b do inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 497/2009 e da previsão de um cargo de "Assessor Jurídico" constante do anexo único dessa lei (CDS 16).
(ADI 4.262/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, *DJe* de 5.5.2020).

PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Ao Chefe do Executivo local compete a iniciativa de projetos de lei concernentes à respectiva estrutura administrativa, a teor do disposto nos artigos 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da Constituição Federal, aplicáveis aos Estados por força da simetria. ADVOCACIA PÚBLICA ESTADUAL – UNICIDADE – PROCURADORIAS AUTÁRQUICAS E FUNDACIONAIS – INSTITUIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE. Ante o princípio da unicidade orgânica das Procuradorias estaduais – artigo 132 da Constituição Federal –, surge inconstitucional restrição, considerada manifestação do poder constituinte derivado local, do âmbito de atuação dos Procuradores do Estado à defesa e assessoramento jurídico dos órgãos da Administração direta mediante a "constitucionalização" de carreiras de Procurador Autárquico e de Advogado de Fundação à margem da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvada regra excepcional contida no artigo 69 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
(ADI 4.449/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, *DJe* de 1º.8.2019).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 464/2008 DO ESTADO DE RONDÔNIA. CRIAÇÃO DO CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO DA SECRETARIA DE ESTADO

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

DE FINANÇAS – SEFIN. ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DE ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL A PESSOA ESTRANHA AOS QUADROS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 132, CAPUT, *DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.*

1. A atividade jurídica contenciosa ou consultiva dos Poderes Executivos estaduais cabe exclusivamente a pessoas pertencentes aos quadros das respectivas Procuradorias Gerais estaduais, salvo nos casos de (i) manutenção dos órgãos de consultoria jurídica já existentes na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (art. 69, ADCT); (ii) "ocorrência de situações em que o Poder Legislativo necessite praticar em juízo, em nome próprio, uma série de atos processuais na defesa de sua autonomia e independência frente aos demais Poderes, nada impedindo que assim o faça por meio de um setor pertencente a sua estrutura administrativa, também responsável pela consultoria e assessoramento jurídico de seus demais órgãos" (ADI 1557, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 15/04/2004); e (iii) concessão de mandato ad judicia a advogados para causas especiais (Pet 409-AgR, Rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 01.02.93). Precedentes.

2. O artigo 2º da Lei Complementar 464/2008 do Estado de Rondônia, ao criar o cargo de assessor jurídico da Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN, conferiu a função de assessoramento jurídico de órgão do Poder Executivo estadual a pessoa estranha aos quadros da Procuradoria-Geral do Estado, em violação ao artigo 132, caput, *da Constituição Federal, que atribui aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.*

3. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar 464/2008 do Estado de Rondônia.

(ADI 4.133/RO, Rel. Min. Luiz Fux, *DJe* de 5.2.2019).

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

Na ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988, portanto, cabe aos Procuradores do Estado ou do Distrito Federal exercer, com exclusividade, tanto a representação judicial quanto a consultoria jurídica da respectiva unidade da Federação.

Além da excepcionalidade expressamente prevista no art. 69 do ADCT (consultorias jurídicas separadas da Procuradoria-Geral existentes na data da promulgação da CF/1988), as situações de exceção à regra do art. 132 da CF admitidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal são: (*i*) representação judicial da assembleia legislativa e do tribunal de contas, quando necessitem praticar, em nome próprio, atos processuais de defesa de sua autonomia, prerrogativas e independência em face dos demais Poderes; (*ii*) concessão de mandato *ad judicia* a advogados particulares para causas especiais.[2]

Nesse sentido, ao julgar a ADI 94/RO, o Supremo Tribunal Federal reconheceu harmonizar-se com o art. 132, *caput*, da Constituição Federal a "*possibilidade de existência de procuradorias especiais para representação judicial da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas nos casos em que necessitem praticar em juízo, em nome próprio, série de atos processuais na defesa de sua autonomia e*

2 *Ao conferir aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal a sua representação judicial, o artigo 132 da Constituição veicula norma de organização administrativa, sem tolher a capacidade de tais entidades federativas para conferir mandato* ad judicia *a outros advogados para causas especiais.* (PET 409-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, *DJ* de 29.06.1990)

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

independência em face dos demais poderes, as quais também podem ser responsáveis pela consultoria e pelo assessoramento jurídico de seus demais órgãos" (Rel. Min. Gilmar Mendes, *DJe* de 16.12.2011).

Na ótica do Pretório Excelso, a ausência de personalidade jurídica não obsta a defesa, em nome próprio, de prerrogativas institucionais, por parte de órgãos autônomos despersonalizados de estatura constitucional, quando necessitem de tutela jurisdicional específica em face de outros Poderes (ADI 1.557/ DF, Rel. Min. Ellen Gracie, *DJe* de 18.6.2004). Veja-se, por exemplo, trecho da ementa do seguinte julgado:

> ***Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Preliminar de ilegitimidade* ad processum *da Corte de Contas para apresentar recurso em nome próprio. Desacolhimento.*** *(…).*
> *1. O entendimento da Suprema Corte é no sentido de se reconhecer a personalidade judiciária dos órgãos da Administração Pública destituídos de personalidade jurídica própria quando o interesse no qual se fundamentar a pretensão deduzida em juízo respeitar ao exercício de suas competências ou prerrogativas funcionais. Precedentes. Legitimidade excepcional verificada no caso dos autos.*
> (MS 32.703-AgR-Terceiro/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, *DJe* de 11.5.2018)

A lógica do entendimento do Supremo Tribunal Federal que permite aos órgãos do Poder Legislativo terem procuradorias próprias funda-se na possibilidade de conflito de interesses, visto que, estando em causa a defesa de

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

sua autonomia, prerrogativas e independência em face aos demais Poderes, seria a Procuradoria do Estado a responsável pela defesa judicial de ambos os lados. Daí a possibilidade de existência de procuradorias especiais para as Assembleias Legislativas e os Tribunais de Contas como exceção ao disposto no art. 132 da Constituição Federal.

De todo modo, a representação judicial e a consultoria jurídica dos Tribunais de Contas dos entes estaduais há de ser exercida, em regra, pela respectiva Procuradoria do Estado, nos termos do art. 132 da Lei Maior.

Por isso, entende este órgão ministerial que, na excepcionalíssima hipótese de necessitarem atuar em juízo, em nome próprio, na defesa de sua autonomia, independência e/ou prerrogativas, **a representação judicial dos Tribunais de Contas há de ficar a cargo da Procuradoria da Assembleia Legislativa respectiva** – com lastro na aplicação, por simetria, do disposto no art. 71, *caput*, da Constituição Federal.[3]

Os preceitos normativos impugnados nesta ação, contudo, não se restringem às situações de excepcionalidade que poderiam legitimar, de acordo com o entendimento da Suprema Corte, a representação do TCE por procuradoria especial distinta da Procuradoria Geral do Estado.

3 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

III. INCONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA QUESTIONADO

A Lei Complementar 833/2023 do Estado de Santa Catarina cria a Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas catarinense, órgão incumbido de funções constitucionalmente reservadas aos Procuradores do Estado.

O art. 1º da Lei Complementar 833/2023 insere no âmbito de atuação da Procuradoria Jurídica do TCE/SC a "*representação judicial, assim como as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos do Tribunal de Contas*".

O art. 3º do diploma catarinense, a seu turno, pormenoriza atribuições do órgão, nos seguintes termos:

> *Art. 3º À PROCTCE/SC, compete:*
>
> *I – representar o Tribunal de Contas judicialmente, adotando as medidas cabíveis à preservação dos seus interesses institucionais, prerrogativas, autonomia e independência em face dos demais Poderes, órgãos e entidades, bem como quando presentes interesses conflitantes, sem prejuízo do exercício, pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), de suas competências constitucionais e legais;*
>
> *II – auxiliar a PGE nos processos ou procedimentos de interesse do Tribunal de Contas e fornecer informações e documentos necessários;*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

> *III – acompanhar a tramitação legislativa, bem como as decisões administrativas e judiciais que contemplem matérias de interesse do Tribunal de Contas;*
>
> *IV – exercer as funções de consultoria e assessoria jurídica do Gabinete da Presidência;*
>
> *V – prestar informações nos mandados de segurança impetrados contra decisões do Tribunal de Contas ou contra atos praticados pelo seu Presidente ou qualquer de seus membros ou servidores;*
>
> *VI – manifestar-se, quando demandada, nos projetos de ato normativo do Tribunal de Contas, objetivando sua padronização, adequação à técnica legislativa e conformidade com o ordenamento jurídico;*
>
> *VII – opinar previamente quanto ao cumprimento de decisões judiciais e, por determinação do Presidente, nos pedidos de extensão de julgados relacionados com a administração do Tribunal de Contas; VIII – apoiar o Presidente na instauração e na condução dos inquéritos, nos termos do Regimento Interno;*
>
> *IX – desempenhar outras atribuições jurídicas ou administrativas, conforme definido em ato normativo próprio, aprovado pelo Plenário do TCE/SC.*

Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso, no voto-condutor da ADI 5.215/GO, o modelo constitucional da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica dos entes estaduais constitui **competência exclusiva e intransferível dos respectivos Procuradores do Estado**, sendo de se exigir "*unicidade orgânica, o que constitui um impedimento para a criação*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta dos Estados" (*DJe* de 1º.8.2019).

Decorre daí que a manutenção de setor próprio de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito do Poder Legislativo somente se legitima na hipótese de aquele poder se apresentar em juízo para a proteção, em nome próprio, da respectiva esfera de autonomia e de independência face aos demais poderes, e não para a defesa de interesses institucionais gerais, ausente o aludido conflito entre poderes (ADI 1.557/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, *DJ* de 18.6.2004).

Ao criar a Procuradoria Jurídica do TCE/SC, órgão voltado à atuação judicial na tutela de interesses institucionais gerais da Corte de Contas estadual (LC 833/2023, art. 3º, I, II, III e IX), o diploma sob testilha não se enquadra na exceção admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – defesa da autonomia, independência e prerrogativas institucionais do Legislativo em face dos demais poderes estaduais – e, por conseguinte, conflitam com o art. 132 da Constituição Federal.

Em caráter excepcional, quando necessitar proteger a sua esfera de autonomia e de independência, **a representação judicial e a consultoria do**

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

TCE/SC há de ficar a cargo da Procuradoria da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Desse modo, há de se reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Complementar 833/2023 de Santa Catarina, por violação do art. 132, *caput*, da Constituição Federal.

IV. DO PEDIDO CAUTELAR

Estão presentes os pressupostos para a concessão de medida cautelar. A plausibilidade jurídica do pedido (*fumus boni juris*) está suficientemente demonstrada pelos argumentos deduzidos nesta petição inicial, que encontram amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O perigo na demora processual (*periculum in mora*) decorre da possibilidade de usurpação de funções exclusivamente atribuídas pelo art. 132 da Constituição Federal aos membros da Procuradoria-Geral do Estado, em decorrência das normas questionadas da Lei Complementar 833/2023.

A imediata suspensão dos efeitos do diploma catarinense, o qual admite a atuação judicial de Procuradoria Jurídica do TCE/SC sem que haja necessidade de defesa da autonomia, da independência ou das prerrogativas

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

institucionais do Legislativo em face dos demais poderes estaduais, acarreta ofensa grave e contínua ao art. 132, *caput*, da Constituição Federal, criando um quadro de insegurança jurídica.

Dessa forma, além do sinal do bom direito evidenciado pelos próprios fundamentos constitucionais em que se apoia esta ação direta, há premência em que esta Suprema Corte conceda medida cautelar para determinar a imediata suspensão dos aludidos efeitos do diploma sob testilha.

V. PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Em face do exposto, requer o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA que esse Supremo Tribunal conceda medida cautelar para suspensão da eficácia das normas impugnadas, para os fins expostos acima e nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999.

Em seguida, pleiteia que se colham as informações do Governador e dos Presidentes da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e que se ouça a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição Federal. Superadas as fases, pede prazo para a manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e

Ao final, postula que se julgue procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 833/2023 de Santa Catarina, por violação do art. 132, *caput*, da Constituição Federal.

Brasília, data da assinatura digital.

Augusto Aras
Procurador-Geral da República
Assinado digitalmente

AMO

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 08/09/2023 19:11. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 74cb920c.1ab9995d.8144a919.7fd3792e